

1502525-22.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502525-22.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502525-22.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208514/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 26490963 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2208514 - 02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY VALENTINA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

WESLEY VALENTINA DA SILVA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, "caput", por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em tese, em 02 de agosto de 2022, por volta das 07h44min, na

Rua Professora Arlete de Souza Queiroz, próximo ao nº 539, Parque Residencial Abílio Pedro, na cidade e comarca de Limeira, conduziu, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN, placas EKF-0917, avaliada em R\$ 9.152,00, que sabia ser produto de crime. Ainda, nas mesmas condições de tempo e local supracitadas, ocultou, em proveito próprio, o aparelho celular GALAXY M12, avaliado em R\$ 800,00, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2022 (fls. 96/98).

O denunciado apresentou resposta à acusação às fls. 114/115.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Em sede de alegações finais oferecidas oralmente em audiência, o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defensoria Pública pediu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade decorrente da atuação ilegal da Guarda Civil Municipal, e no mérito pugnou pela absolvição, ou subsidiariamente pela desclassificação para a receptação culposa, realizando, ainda, ponderações sobre a pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Rechaço, de início, a alegação de nulidade, porquanto a prisão em flagrante é permitida por qualquer do povo, além de a Guarda Municipal poder atuar de forma a fazer rondas nas vias públicas, como meio de garantir a segurança dos próprios municipais. Confira-se:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019, g.n.)

No mérito, a pretensão punitiva merece acolhimento.

Presentes a materialidade e a autoria do delito de receptação, a partir do auto de

prisão em flagrante (fl. 05), auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20/21, assim como da prova oral colhida.

Com efeito, a vítima ODENIRA DULCE DE OLIVEIRA MACEDO declarou que teve a bolsa e o aparelho celular subtraídos por dois indivíduos, tendo posteriormente recuperado. Não conseguiu reconhecer o acusado como sendo um dos roubadores.

De sua vez, JOÃO VICTOR ALVES PINTO disse que estava na posse da motocicleta que pertencia a sua genitora. Alegou que foi vítima de um roubo, quando estava fazendo uma entrega. Posteriormente recuperou o veículo, mas estava danificado e sem algumas peças. Acredita que o prejuízo foi perto de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Guarda Municipal MARCO ANTONIO PIMENTEL aduziu que na data dos fatos abordaram o réu, pois haviam sido informadas características de uma motocicleta, objeto de crime. Indagado, o réu disse que a moto era de um amigo conhecido por "Japão", sem maiores informações. Foi ainda apreendido um aparelho celular, que estava sem o chip. Constatou-se que ambos os bens eram objeto de crime.

No mesmo sentido foi a declaração do Guarda Municipal MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS.

O acusado, por fim, confessou que estava na posse da motocicleta e do aparelho celular, eram de uma pessoa conhecida por "Japa" ou "Japão". Disse que referida pessoa pediu para Wesley vender o aparelho celular, a fim de que ganhasse uma "comissão".

Saliente-se que a versão do réu é absolutamente inverossímil, desprovida de qualquer elemento nos autos que a comprove, até mesmo porque não foi juntado nenhum documento que evidenciasse a compra dos bens.

Estando na posse de bem de origem espúria, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar que havia adquirido o bem lícitamente.

Ora, o réu alega que comprou o bem, no entanto deixou de juntar documentos ou de arrolar testemunhas que evidenciassem a realização de negócio jurídico válido, sendo o dolo deduzido das circunstâncias. Em casos análogos, já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Conjunturas fáticas o incriminam. Pena bem dosada. Regime semiaberto não alterado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002848-39.2016.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/01/2018, g.n.).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem furtado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não comprovada - Prova testemunhal segura - Réu que sabia da proveniência ilícita do bem - Reprimenda e regime. Adequação - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0028221-45.2014.8.26.0602; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO - SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO - A ESCUSA APRESENTADA NÃO PODERIA

MESMO VINGAR, POIS NENHUMA PROVA FEZ DA AQUISIÇÃO LÍCITA – AFIRMAÇÃO SIMPLÓRIA DE QUE ADQUIRIU O CELULAR POR PREÇO MÓDICO EM FEIRA "DO ROLO" – DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – A REINCIDÊNCIA AFASTA BENEFÍCIOS E JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação 0001423-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017, g.n.).

A condenação, nesse passo, é medida de rigor.

Passo a dosar a reprimenda penal, nos limites do artigo 68, do CP.

1) Crime do artigo 180, CP, contra a vítima ODENIRA DULCE DE OLIVEIRA MACEDO

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são adequadas ante os maus antecedentes apresentados (fls. 46/70), motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a reincidência (fls. 68/70), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação.

2) Crime do artigo 180, CP, contra a vítima JOÃO VICTOR ALVES PINTO

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são adequadas ante os maus antecedentes apresentados (fls. 46/70), motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a reincidência (fls. 68/70), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, , que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação.

3) Concurso Material

Em decorrência do concurso material previsto no artigo 69 do Estatuto Repressivo, somo as penas dos delitos, totalizando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica do réu, adoto o valor unitário mínimo para a pena de multa.

Em face da reincidência e dos maus antecedentes, não se mostra cabível a substituição do artigo 44, do Código Penal, nem o sursis, estabelecendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reclusão, com fundamento no artigo 33, do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado WESLEY VALENTINA DA SILVA à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 180, "caput", por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Tendo o denunciado respondido preso ao processo, deve ser recomendado onde se encontra recolhido, notadamente para a garantia da ordem pública, em face da reincidência e dos maus antecedentes, reiterando-se integralmente o teor da decisão de fls. 72/75. Oficie-se.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvados os efeitos legais da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Limeira, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA